

26 กย. 2566

(ต. ๒๒.๑)

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๓๔/๒๕๖๓

คดีหมายเลขแดงที่ จ. ๗๖๘/๒๕๖๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

ระหว่าง { บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี

การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ ๑
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ ๒
นายกฤษฎาพล มณีเนตร ที่ ๓
นายชัยพร ประเสริฐศรี ที่ ๔
นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร ที่ ๕
นายทนกศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ที่ ๖
นายวันชัย แผ่นผา ที่ ๗
นายวิรัตน์ แก้วทอง ที่ ๘
นายศุภชัย เนตรมณี ที่ ๙
นายธนธร พุ่มสวาท ที่ ๑๐
นางสินีนารถ เสี่ยงเสนาะ ที่ ๑๑
นายประวิทย์ ประกอบกิจ ที่ ๑๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๗๑๘/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๑๗๒๕/๒๕๖๓

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟและผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ปรากฏตามบันทึกของ คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ซึ่งประกอบด้วยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ว่า มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน ๑๑ ราย คือ (๑) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (๒) บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๓) ผู้ฟ้องคดี (๔) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๕) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๖) บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (๗) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๘) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๙) บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๑๐) บริษัท แอ็กซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ (๑๑) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แต่ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันยื่นซองประกวดราคามีผู้ยื่นซองประกวดราคา จำนวน ๗ ราย คือ (๑) ผู้ฟ้องคดี (๒) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๓) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๔) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๕) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๖) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๗) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทราบผลการ พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจากประกาศทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าจัดทำ ประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟและผู้ปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเสนอเบี้ยประกัน/วงเงินทั้ง ๒ รูปแบบ (กรมธรรม์) เป็นเงินรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท มีคะแนนรวมตามเกณฑ์เป็นอันดับที่ ๑ มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข ตลอดจนมีความพร้อมในด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงิน ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเพียงหนังสือลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การพิจารณาประกวดราคาเสร็จสิ้นลงแล้วให้ผู้ฟ้องคดี ไปรับหลักประกันของคืน

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมยื่น ของประกวดราคา โดยไม่ปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ซื้อเอกสารการประกวดราคาด้วย ตั้งแต่เริ่มแรกนั้น เป็นเรื่องที่ผิดปกติและไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจน



/ข้อบังคับ...

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากผู้ที่ได้รับการพิจารณาและมีสิทธิยื่นขอประกวดราคาจะต้องเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน ๓๑,๒๕๗,๑๒๐ บาท แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ในขณะที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาในลำดับที่ ๒ จำนวน ๔๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าราคาของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๗,๖๘๒,๘๘๐ บาท ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๕๘ ของระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๕๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้ผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะลำดับแรก เว้นแต่ปรากฏว่าผู้ให้ราคาต่ำสุดกลายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีอาจให้ประโยชน์ได้ดีกว่าผู้ประมูลรายอื่นอย่างชัดเจนแท้จริง หรือปฏิเสธไม่ยอมเข้าทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งประกอบด้วยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ จึงจะมีสิทธิพิจารณาให้ผู้เสนอราคายื่นอื่นที่ให้ราคาสูงกว่าได้รับการพิจารณาแทนผู้ให้ราคาต่ำสุด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่กำหนดให้มีการเข้าประกวดราคา เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยไม่อาจใช้ดุลพินิจโดยอำเภอใจ และเหตุผลในการพิจารณาจะต้องเปิดเผยและสามารถอธิบายต่อสาธารณชนได้ในทุกประเด็น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติการณ์ในลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียประโยชน์ อันควรมีควรได้ตามกฎหมาย เพราะผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ ที่ไม่อาจเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ โดยผู้ฟ้องคดีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในเรื่องการยื่นซองจากคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา และได้รับการรับรองและเห็นชอบในเรื่องคุณสมบัติและความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของการประกวดราคาจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วเช่นกัน กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะปฏิเสธไม่พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคาครั้งนี้

ในส่วนข้อ ๕๑ (๑๒) ของระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะรับหรือไม่รับพิจารณาใบประกวดราคา รายหนึ่งรายใด โดยไม่ต้องถือราคาต่ำเป็นเกณฑ์หรือจะยกเลิกการประกวดราคานี้เสียก็ได้... และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำมาระบุไว้ในข้อ ๖.๕ ของเอกสารประกวดราคาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำคัญ... นั้น เป็นกรณีที่ไมอาจทำได้โดยหลักนิติธรรม



/เพราะขัดต่อ...

เพราะขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รวมทั้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนเป็นการลิดรอนละเมิดต่อสิทธิของประชาชนผู้กระทำการโดยสุจริต ปราศจากความโปร่งใสและเป็นธรรม และขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญในเรื่องความเสมอภาคของประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม และหากจะนำมาใช้เป็นข้อยกเว้น ก็ต้องเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นและมีเหตุผลที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ และมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเท่านั้น ไม่อาจนำมาใช้ตามอำเภอใจได้ เมื่อวัตถุประสงค์แห่งการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นเพียงการจัดหากรรมธรรม์ประกันภัย มิใช่การซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางเทคนิค เทคโนโลยี หลักการทางวิทยาศาสตร์ หรือต้องอาศัยความชำนาญพิเศษของผู้ผลิตที่จะต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย นอกจากนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงทำสัญญาจัดทำประกันภัยกับบริษัทใดที่ผ่านการตรวจสอบรับรองว่า มีคุณสมบัติและมีความสามารถเข้าร่วมประกวดราคาได้แต่แรก ก็จะได้รับประโยชน์ตอบแทนเท่าเทียมกันหมด เพราะตกอยู่ภายใต้สัญญาเดียวกัน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จึงไม่อาจอ้างประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และพิจารณาว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ให้ราคาสูงกว่าผู้ฟ้องคดีถึง ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ เป็นผู้ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มากกว่าผู้ฟ้องคดี ประกอบกับการวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้แสดงเหตุผลว่า กรณีมีความจำเป็นใดที่ต้องใช้ข้อยกเว้นให้ผู้เสนอราคาสูงกว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือก แทนผู้ฟ้องคดีที่เสนอราคาต่ำสุด และผู้ฟ้องคดีมีความบกพร่องไม่สมควรที่ได้รับการคัดเลือกอย่างไร โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เคยเรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาเจรจาต่อรองก่อนการคัดเลือกผู้เสนอราคาอื่นที่ให้ราคาต่ำเป็นรายถัดไปจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบ นอกจากนั้น การประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาในเว็บไซต์ โดยให้เหตุผลว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีคะแนนรวมตามเกณฑ์เป็นอันดับที่ ๑ มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข ตลอดจนมีความพร้อมในด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงินนั้น ไม่ปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนไว้ที่ใด ตั้งแต่เมื่อใด ตลอดจนไม่มีการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประกวดราคาทราบมาก่อนว่า ในการคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา จะพิจารณาถึงเรื่องอื่น ๆ ด้วย นอกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเรื่องคุณสมบัติที่ระบุในประกาศประกวดราคา เอกสารการเสนอราคา รวมทั้งร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) รวมถึงไม่มีการกำหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์ในการประเมิน ตลอดจนผู้มีหน้าที่ประเมิน เพื่อให้ผู้ร่วมประกวดราคามีสิทธิรับรู้ ชี้แจง หรือโต้แย้งได้ กรณีจึงเป็นการพิจารณาโดยปราศจากกฎหมายรองรับ ขาดความชัดเจนโปร่งใส ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนที่ระบุว่า มีความพร้อมในด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงินนั้น เป็นเรื่องที่ไม่อาจบ่งชี้ได้ เพราะเป็นคำที่ไม่มีลักษณะที่เป็นรูปธรรม เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการตรวจคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับพิจารณาให้เข้าร่วม



/ประกวดราคา...

ประกวดราคาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมไม่อาจยกเหตุว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีความพร้อมหรือไม่มีสถานะทางการเงินเป็นที่น่าเชื่อถือขึ้นมากล่าวอ้าง การประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าวจึงไม่เป็นความจริง เพราะผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิบสองย่อมทราบดีถึงสถานะทางการเงินและความพร้อมของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่แรกในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และในการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าวได้ระบุราคาให้ผู้เข้าร่วมประกวดราคาทั้งหมดเสนอ โดยเรียงลำดับจากราคาต่ำสุดไปสู่ราคาสูงสุด อันมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบว่า ผู้ฟ้องคดีเสนอราคาต่ำกว่าบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถึง ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ แต่มีการพิจารณาให้บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคา เนื่องจากว่า “มีความพร้อมในด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงิน (ผลประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)” อันเป็นข้อความที่ทำให้ประชาชนทั่วไปที่พบเห็นเข้าใจได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีความพร้อมในการให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและประชาชน และไม่มีความพร้อมในด้านการเงิน ถึงขนาดเสนอราคาที่ต่ำกว่าก็ยังไม่ได้รับการคัดเลือก จึงเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเป็นการหมิ่นประมาทต่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยมานานกว่า ๖๐ ปี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีมูลค่ารับประกันปีละกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับเบี้ยประกันปีละกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีกองทุนประกันตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการประกันภัยจำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ถึงร้อยละ ๑๔๐ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติยศ เกียรติคุณทางการค้า และความน่าเชื่อถือทางการเงิน โดยเฉพาะโอกาสที่จะเข้าประมูลงานของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นในอนาคต อันมีผลกระทบต่อทางทำมาหาได้ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายและเสียโอกาส คิดเป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีมีค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อเอกสารประกวดราคา การเข้าร่วมประกวดราคา ค่าธรรมเนียมในการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐ บาท และค่าขาดประโยชน์อันควรสมควรได้จากการได้เข้าทำสัญญาจัดทำประกันภัย โดยคิดจากจำนวนเงินเบี้ยประกันตามจำนวนที่ได้ยื่นเสนอประกวดราคา เป็นเงินจำนวน ๓๑,๒๙๗,๑๒๐ บาท คิดเป็นค่าเสียหายในส่วนนี้จำนวน ๓๑,๓๒๔,๑๒๐ บาท รวมเป็นค่าเสียหายจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๑,๓๒๔,๑๒๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิบสองต้องร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอความเป็นธรรม โดยทบทวนผลการพิจารณาและให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคาครั้งนี้ แต่ปัจจุบันก็ไม่ได้รับการพิจารณา และต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิบสอง ขอให้เพิกถอนประกาศผลการประกวดราคาและการเข้าทำ



/สัญญา...

สัญญาจัดทำประกันภัยกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะและได้เข้าทำสัญญาจัดทำประกันภัย พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๓๓๑,๓๒๔,๑๒๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉยผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ยกเลิกประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ให้บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลบข้อความในเว็บไซต์ที่ลงประกาศผลการประกวดราคาว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และเพิกถอนสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

๒. ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคาลงในเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงประกาศผลการประกวดราคา และให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเข้าทำสัญญาจัดทำประกันภัยกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

๓. กรณีไม่สามารถยกเลิกประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าใช้จายจากการเข้าร่วมการประกวดราคาจำนวน ๓๑,๓๒๔,๑๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าเสียหายกรณีหมิ่นประมาท จำนวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

๕. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทั้งหมดแทนผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประกวดราคาที่พักพิหาไว้พิจารณา

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟและผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ประกอบการซื้อเอกสารประกวดราคาดังกล่าว จำนวน ๑๑ ราย คือ (๑) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๒) บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๓) ผู้ฟ้องคดี



/ (๔) บริษัท...

(๔) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๕) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๖) บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (๗) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๘) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๙) บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๑๐) บริษัท แอ็กซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ (๑๑) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาทำการเปิดซองเอกสารและใบเสนอราคาและตรวจสอบหลักฐานของ บริษัทประกันภัยที่ได้ยื่นของประกวดราคา จำนวน ๕ ราย มีเอกสารหลักฐานครบตามเงื่อนไขประกวดราคา คือ (๑) ผู้ฟ้องคดี (๒) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๓) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๔) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๕) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการประชุม เรื่อง การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารฯ โดยวิธีประกวดราคา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคานั้น คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ซึ่งแจ้งผลการตรวจสอบในเบื้องต้นต่อ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคารับไว้ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ต่อมา ในการประชุม เรื่อง การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารฯ โดยวิธีประกวดราคา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ประธานกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ผ่านการพิจารณาด้าน คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา จำนวน ๓ ราย คือ (๑) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๒) ผู้ฟ้องคดี และ (๓) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการประกันภัยผู้ที่มีคุณสมบัติโดยภาพรวมดีที่สุดสำหรับการจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟ ต่อที่ประชุม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ให้คะแนนตามเสนอ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์แต่ละหัวข้อที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ใช้กำหนด การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกบริษัทประกันภัยนั้น ส่วนหนึ่งได้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และอีกส่วนหนึ่งเป็นหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนดขึ้น เพื่อจัดลำดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา นำมาเป็นหัวข้อหลักในการพิจารณา ทั้งนี้ ได้แยกหลักเกณฑ์ออกเป็น ๒ หัวข้อหลัก ได้แก่

๑. หลักเกณฑ์ด้านความเชื่อมั่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน แยกออกเป็น

๑.๑ เงินกองทุนที่ต้องสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท) คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ๑.๒ จำนวน



/เงินกองทุน...

เงินกองทุนส่วนเกิน (ล้านบาท) คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ๑.๓ อัตราส่วนการเติบโตของ
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ย ๓ ปี (ร้อยละ) คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ๑.๔ อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยเฉลี่ย ๓ ปี (ร้อยละ) คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ๑.๕ ประเภทของ
การรับประกันภัยกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และแบบที่ใกล้เคียงกับประเภทของการรับ
ประกันภัยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำ (จำนวนกรมธรรม์) คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑.๖ อัตราความเสี่ยงในการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน (ร้อยละ) คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๒. หลักเกณฑ์ด้านการเงิน (ผลประโยชน์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คะแนนเต็ม ๔๐
คะแนน แยกออกเป็น ๒.๑ การประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อเทียบกับราคากลาง
(ร้อยละ) คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ๒.๒ สัดส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุน (เท่า) คะแนนเต็ม
๒๐ คะแนน

ผลการพิจารณาจากคะแนนรวมตามหลักเกณฑ์การพิจารณาปรากฏว่า อันดับที่ ๑
ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คะแนนรวม ๗๕ คะแนน อันดับที่ ๒
ได้แก่ ผู้ฟ้องคดี คะแนนรวม ๗๐ คะแนน และอันดับที่ ๓ ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จำกัด (มหาชน) คะแนนรวม ๖๐ คะแนน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรซื้อประกันภัยจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ทั้ง ๒ รูปแบบ (กรมธรรม์) รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำเนาผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ซื้อของประกวดราคา สำเนาเกณฑ์
การตัดสินการคัดสรรผู้ประกอบการประกันภัยฯ สำเนาหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ทางสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟ
และผู้ปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาเสนอ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงทำสัญญากับบริษัท เมืองไทย
ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาจัดทำประกันภัย เลขที่ พด.๐๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีระยะเวลาคุ้มครองประกัน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เบี้ยประกันภัยทั้ง ๒ รูปแบบ (กรมธรรม์) เป็นจำนวนเงินเหมาจ่าย
๔๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการจัดทำ
ประกันภัยให้กับผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามอำนาจหน้าที่และระเบียบ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยชอบ
ด้วยกฎหมายและด้วยความเป็นธรรมแล้ว



/กรณี...

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาให้บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ เข้าทำสัญญา ทั้งที่บริษัทดังกล่าวไม่เคยเข้าซื้อเอกสารประกวดราคา เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ โดยมีขอบนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ผู้ประกอบการอื่น รวมจำนวน ๑๑ ราย ได้ซื้อเอกสารประกวดราคา เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ โดยบริษัทดังกล่าวขอซื้อเอกสารประกวดราคาเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ และมีการชำระเงิน ค่าเอกสารประกวดราคาเลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๔๔๕๘๓๐ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นผู้มีสิทธิยื่นซองประกวดราคาได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคานั้น เพราะเอกสาร ที่ระบุว่า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา เป็นเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้นเองจึงไม่ถูกต้อง และเอกสารดังกล่าวไม่มีลายมือชื่อของ คณะกรรมการรับและเปิดซองฯ และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ เอกสารดังกล่าวยังขัดแย้งกับเอกสารชุดเดียวกันในแผ่นที่ ๒ ซึ่งปรากฏรายชื่อของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา มิใช่บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศให้บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคา เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท ดังกล่าว และเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริตและเป็นธรรม ทั้งเหตุผลในการคัดเลือกที่ว่า บริษัทดังกล่าวมีคะแนนตามเกณฑ์ประเมินเป็นอันดับ ๑ มีคุณสมบัติ เป็นไปตามเงื่อนไข และมีความพร้อมในด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงิน (ผลประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก็ไม่อาจถือเอามาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินได้นั้น โดยที่คณะกรรมการร่างข้อกำหนด และขอบเขตงาน (TOR) เสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุ้มครองสำหรับการจัดทำประกันภัยให้กับ ผู้โดยสารรถไฟต่อคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ๒ รูปแบบ พร้อมกัน คือ รูปแบบที่ ๑ การประกันภัยกลุ่มอุบัติเหตุ และรูปแบบที่ ๒ การประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ บุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่า ในการจัดทำประกันภัยผู้โดยสารรถไฟ ต้องเสริมภาพลักษณ์การบริการให้ผู้โดยสารรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่อใช้บริการรถไฟ จึงสมควรให้ผู้รับ ประกันภัยที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือรับผิดชอบและไว้วางใจได้ การประกวดราคาหาผู้รับทำ ประกันภัย ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้วิธี e-Auction เนื่องจากมิได้เป็นการจัดหาพัสดุ ควรมีการกำหนด คุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการระดับชั้นนำของประเทศให้เหลือน้อยราย (Short List) ประมาณ ๕ รายก่อน แล้วจึงให้มาแข่งขันด้านราคา น่าจะทำให้ได้ผู้รับทำประกันภัยที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การจัดทำประกันภัยครั้งนี้จึงดำเนินการ



/ตามมติ...

ตามมติคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) ก็มีการกำหนดร่างขอบเขตของงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของมติคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยดังกล่าวไว้ด้วย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศทางเว็บไซต์ให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ประกอบการรายอื่นทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ พร้อมกับแนบร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) ดังกล่าวกับเอกสารประกวดราคา ซึ่งผู้ซื้อของประกวดราคาย่อมทราบถึงรายละเอียดตามเอกสารร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคาไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ ข้อ ๖.๑ ว่า ในการประกวดราคานี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาดัดสินด้วยราคารวม และพิจารณาราคาสุดท้ายของผู้เสนอราคา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ส่วนที่ ๒ การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและกิจการของคนไทย และข้อ ๖.๕ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้... ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกบริษัทประกันภัยผู้ที่มีคุณสมบัติโดยภาพรวมดีที่สุดสำหรับการจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟแล้ว

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อันถือว่าเป็นการปฏิบัติในเรื่องการแจ้งผลการพิจารณาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการประกาศทางเว็บไซต์ให้ผู้ฟ้องคดีและผู้เสนอราคารายอื่นทราบผลการประกวดราคาครั้งนี้แล้ว นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมารับหลักประกันของคืน กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการประกวดราคาให้ผู้ฟ้องคดีและผู้เสนอราคารายอื่นทราบแล้ว

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาลงเว็บไซต์ โดยให้เหตุผลว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมในด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงิน (ผลประโยชน์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นการหมิ่นประมาทผู้ฟ้องคดีและเป็นการกระทำละเมิดและต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า กรณีเป็นการประกาศให้ผู้ฟ้องคดีและผู้เสนอราคารายอื่นทราบผลการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ โดยระบุเพียงเลขที่ประกาศ ชื่อเรื่องราคากลาง ราคาประเมิน วิธีซื้อจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกเท่านั้น มิได้มีข้อความใดที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทผู้ฟ้องคดี ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีความพร้อมในด้านความเชื่อมั่นแต่ประการใด นอกจากนี้



/การประกาศ...

การประกาศแจ้งผลดังกล่าวเป็นประกาศอันมีลักษณะทั่วไป มิได้เป็นการประกาศโดยเฉพาะเจาะจง อันมีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และการที่ผู้ฟ้องคดีเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จนั้น เป็นค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดขึ้นเอง โดยปราศจากความจริง และไม่มีเหตุผล และเป็นการกำหนดค่าสินไหมทดแทนที่เกินความเป็นจริงอย่างมาก

การที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกการประกาศให้ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโครงการดังกล่าว หากไม่สามารถยกเลิกประกาศดังกล่าวได้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหาย จากการเข้าร่วมการประกวดราคา เป็นเงินจำนวน ๓๑,๓๒๔,๑๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จนั้น ปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงทำสัญญาจัดทำประกันภัยกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจยกเลิกประกาศดังกล่าวได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจากการเข้าร่วมการประกวดราคานั้น ค่าใช้จ่ายในการซื้อเอกสารประกวดราคาเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปตามสภาพในการ ดำเนินการเข้าร่วมการประกวดราคาไม่อาจเรียกคืนได้ ส่วนค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกัน เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ฟ้องคดีสมัครใจนำหนังสือคำประกันมายื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง เพราะ หลักประกันของตามข้อ ๕ ของเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ มีการกำหนด หลักประกันหลายอย่าง ซึ่งบางอย่างไม่ต้องมีการเสียค่าธรรมเนียม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็คืนหลักประกันของผู้เสนอราคาหรือคำประกันภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณา ในเบื้องต้นเรียบร้อย เมื่อผู้ฟ้องคดีนำหลักประกันประเภทต้องเสียค่าธรรมเนียมมายื่น ในการประกวดราคาครั้งนี้จึงเป็นความสมัครใจของผู้ฟ้องคดีเอง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดี และในส่วนค่าขาดผลประโยชน์จากการเข้าทำสัญญา จัดทำประกันภัยจำนวน ๓๑,๒๙๗,๑๒๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีกำหนดขึ้นเองโดยปราศจากความจริง และไม่มีเหตุผล และถึงแม้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลครั้งนี้ เมื่อการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ฟ้องคดีจึงอาจขาดทุนก็เป็นได้ ซึ่งความเสี่ยงตามกรรมธรรม์สูงสุดถึง ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น การกำหนดค่าขาดประโยชน์ดังกล่าวจึงเกินความเป็นจริงอย่างมาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นประกาศที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟและ



/ผู้ปฏิบัติงาน...

ผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฟ้า ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นขอเสนอราคา ต่อมา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจเดินรถ ประธานกรรมการประกวดราคา ซึ่งกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระบุว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้าและผู้ปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ โดยให้เหตุผลว่า บริษัทดังกล่าวเสนอเบี้ยประกัน/วงเงินทั้ง ๒ รูปแบบ (กรมธรรม์) เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท มีคะแนนรวมตามเกณฑ์เป็นอันดับที่ ๑ มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข ตลอดจนมีความพร้อมในด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงิน โดยที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุหลายประการ ได้แก่ (๑) กรณีคณะกรรมการพิจารณาผลฯ รับพิจารณาของเสนอราคาของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๒) กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา โดยไม่พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด และ (๓) กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม และไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมีกรณีที่ต้องพิจารณาว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมีผลทำให้ประกาศการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยแยกพิจารณาได้ดังนี้

ประการแรก กรณีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคารับพิจารณาของเสนอราคาของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นั้น ระเบียบการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕๘ กำหนดว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดตัวอย่าง แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา... และเอกสารประกวดราคาชื่อ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้าและผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฟ้า ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถตามประกาศการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา ข้อ ๖.๓ กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาชื่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑... เห็นว่า โดยที่ข้อ ๖.๓ ของเอกสารประกวดราคาชื่อ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้าและผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฟ้า ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ



/กำหนด...

กำหนดห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา ในกรณีที่ไม่มีปรากฏรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อปรากฏตามบันทึกผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ แบบขอรับ/ซื้อเอกสาร สำหรับเจ้าหน้าที่ และใบเสร็จรับเงินการรถไฟแห่งประเทศไทย เล่มที่ ๑๗๘๓๔ เลขที่ ๔๔๕๗๓๐ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ว่า เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยพิชญภิญญา ขอซื้อเอกสารประกวดราคา และได้ชำระค่าเอกสารประกวดราคาจำนวน ๒,๐๐๐ บาท แล้ว นอกจากนี้ ตามบันทึกประกวดราคาการจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟและผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ ยื่นของวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ฉบับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นต่อศาล ซึ่งเป็นเอกสารชุดที่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาลงลายมือชื่อไว้โดยครบถ้วนนั้น มีชื่อของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา เช่นกัน กรณีจึงรับฟังได้ว่าบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา และมีสิทธิยื่นขอเสนอราคาเช่นเดียวกับผู้ยื่นขอเสนอราคารายอื่น ๆ การที่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา รับของเสนอราคาของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และส่งมอบใบเสนอราคาของบริษัทดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาใบเสนอราคาของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงชอบด้วยข้อ ๖.๓ ของเอกสารประกวดราคาซื้อ ประกอบข้อ ๕๘ (๑) ของระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วสำหรับบันทึกประกวดราคาการจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟและผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ ยื่นของวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ฉบับที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อศาลนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ตาม แต่เมื่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคายังมิได้ลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารดังกล่าว เพื่อแสดงความถูกต้องของเอกสาร จึงไม่อาจนำมารับฟังตามข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีได้

ประการที่สอง กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดนั้น ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕๑ กำหนดว่า การจัดทำประกาศเรียกประกวดราคาให้มีสาระสำคัญดังนี้ (๑)... (๑๒) ให้กำหนดเงื่อนไขในข้อสุดท้ายว่า “ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะรับหรือไม่รับพิจารณาใบประกวดราคารายหนึ่งรายใดหรือทั้งหมดก็ได้ หรือจะพิจารณาใบประกวดราคาของผู้ประกวดราคารายใดโดยไม่ต้องถือราคาต่ำที่สุดเป็นเกณฑ์... ทั้งนี้แล้วแต่ประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำคัญ” ข้อ ๕๘ กำหนดว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่ดังนี้ (๑)... (๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคา



/ตรวจสอบ...

ตรวจสอบแล้วตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเสนอให้ซื้อจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดและต่อรองเป็นที่พอใจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทำสัญญาซื้อขายกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับก็ได้ และเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟ และผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ ตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา ข้อ ๖.๕ กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด... ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำคัญ... เห็นว่า แม้ข้อ ๕๘ (๒) ของระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ จะกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ต้องพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด เว้นแต่กรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทำสัญญาซื้อขายกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคาก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาสาระสำคัญของข้อ ๕๑ (๑๒) ที่ให้กำหนดเงื่อนไขในประกาศเรียกประกวดราคา ข้อสุดท้ายว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะรับหรือไม่รับพิจารณาใบประกวดราคา รายหนึ่งรายใดหรือทั้งหมดก็ได้ หรือจะพิจารณาใบประกวดราคาของผู้ประกวดราคารายใด โดยไม่ต้องถือราคาต่ำที่สุดเป็นเกณฑ์... ทั้งนี้ แล้วแต่ประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำคัญ ย่อมแสดงให้เห็นว่า กฎหมายไม่ได้มุ่งประสงค์ที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอของประกวดราคาที่มีราคาต่ำที่สุดเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำคัญด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าวมากำหนดในข้อ ๖.๕ ของเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟ และผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ ตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำคัญ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงอาจพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา โดยไม่พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ประการที่สาม กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม และไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้านั้น ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การซื้อที่มีลักษณะจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ใน



/ฐานเดียวกัน...

ฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วน และเป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา หรือ การซื้อแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้ดำเนินการได้ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เว้นแต่การกำหนดให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเป็น (๑) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ (๒) ซองข้อเสนอด้านราคา (๓) ซองข้อเสนอทางการเงินตามข้อ ๖๒ (ถ้ามี) วรรคสอง กำหนดว่า ทั้งนี้ ให้กำหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ในการประชุม เรื่อง การจัดทำ ประกันภัยให้กับผู้โดยสารฯ โดยวิธีประกวดราคา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการประกันภัย ผู้ที่มีคุณสมบัติโดยภาพรวมดีที่สุดสำหรับการจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟ ที่ประธานกรรมการเสนอต่อที่ประชุมแล้ว เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนตามเสนอ ซึ่งหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกบริษัทประกันภัยนั้น ส่วนหนึ่งกำหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคา และอีกส่วนหนึ่งเป็นหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนดขึ้น เพื่อจัดลำดับความน่าเชื่อถือ ของบริษัทประกันภัย โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ แยกหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกเป็น ๒ หัวข้อหลัก ได้แก่ ประการที่ ๑ หลักเกณฑ์ด้านความเชื่อมั่น และประการที่ ๒ หลักเกณฑ์ ด้านการเงิน (ผลประโยชน์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยแต่ละหัวข้อแยกพิจารณาดังนี้

๑. หลักเกณฑ์ด้านความเชื่อมั่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน แยกออกเป็น ๑.๑ เงินกองทุนที่ต้องสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท) คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ๑.๒ เงินกองทุน ส่วนเกิน (ล้านบาท) คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ๑.๓ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ โดยตรงเฉลี่ย ๓ ปี (ร้อยละ) คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ๑.๔ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับ ประกันภัยเฉลี่ย ๓ ปี (ร้อยละ) คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ๑.๕ ประเภทของการรับประกันภัย กับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ที่ใกล้เคียงกับประเภทของการรับประกันภัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำ (จำนวนกรมธรรม์) คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ๑.๖ อัตราความเสี่ยงในการจ่ายเงิน ค่าสินไหมทดแทน (ร้อยละ) คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๒. หลักเกณฑ์ด้านการเงิน (ผลประโยชน์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน แยกออกเป็น ๒.๑ การประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อเปรียบเทียบกับ ราคากลาง (ร้อยละ) คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ๒.๒ สัดส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุน (เท่า) คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน



/เห็นว่า...

เห็นว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ กำหนดโดยแบ่งออกเป็น ๒ หัวข้อหลัก ดังกล่าวนั้น ให้ความสำคัญกับหลักเกณฑ์ด้านความเชื่อมั่นมากกว่าหลักเกณฑ์ด้านการเงิน โดยหลักเกณฑ์ด้านความเชื่อมั่น คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ในขณะที่หลักเกณฑ์ด้านการเงิน (ผลประโยชน์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คิดเป็นร้อยละ ๔๐ เท่านั้น กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในการประกวดราคาครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ มิได้ถือเอาเกณฑ์ราคาเป็นสำคัญ แต่มีลักษณะจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหา ในการพิจารณาตัดสิน ดังนั้น ในการประกาศประกวดราคาจึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจะต้อง กำหนดให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเป็น (๑) ซองข้อเสนอด้านเทคนิค ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่าง ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ นำมาใช้ ประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์ด้านความเชื่อมั่น ได้แก่ เอกสารหลักฐานแสดงงบการเงิน เอกสารหลักฐานผลงานรับประกันภัยกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือมีผลงานการรับประกันภัย กับต่างประเทศ และเอกสารระบุสาขาของบริษัทที่ให้บริการในแต่ละภาคของประเทศไทย และ (๒) ซองข้อเสนอด้านราคา ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเงินเพื่อผลประโยชน์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องกำหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนไว้ในเอกสารประกวดราคา โดยละเอียดด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นซองข้อเสนอ ด้านเทคนิคแยกจากซองข้อเสนอด้านราคา และกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเอาไว้ ให้ชัดเจนในเอกสารประกวดราคา ย่อมทำให้ผู้เสนอราคาเข้าใจได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะพิจารณาจากเกณฑ์ราคาเป็นสำคัญ แต่ในการพิจารณาผลการประกวดราคานั้น คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ กลับพิจารณาให้คะแนนแก่ผู้เสนอราคาตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นมาจากภายหลัง โดยให้ความสำคัญกับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรซื้อ ประกันภัยจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้ง ๒ รูปแบบ (กรมธรรม์) กรณีจึง เป็นการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาโดยไม่ชอบด้วยข้อ ๖๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ของระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ และเมื่อต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระบุว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับ คัดเลือกให้เข้าจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟและผู้ปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทยดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นกัน



/สำหรับ...

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มีหนังสือแจ้งผลการประกวดราคาให้ผู้ฟ้องคดีทราบนั้น เห็นว่า ปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งได้แจ้งคำสั่งหรือไม่ นั้น เป็นเรื่องที่มีผลต่อการนับระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์และการฟ้องคดีเท่านั้น ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาให้ผู้ฟ้องคดีทราบก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบผลการพิจารณาตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว และสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจอ้างว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มีหนังสือแจ้งผลการประกวดราคาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ มีผลทำให้ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับประเด็นที่สองที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อันเนื่องมาจากประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หรือไม่ หากเป็นการกระทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียสิทธิในการเข้าทำสัญญาจัดทำประกันภัยกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยในส่วนของค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง เนื่องจากไม่อาจเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๓๑,๓๒๔,๑๒๐ บาท นั้น (๑) ค่าใช้จ่ายในการซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการเข้าเสนอราคาตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟและผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องแก้ไขเยียวยาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่จะได้รับความเสียหาย เมื่อปรากฏสำเนาใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (๒) ค่าธรรมเนียมในการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท นั้น แม้มีลักษณะเป็นการลงทุนทางธุรกิจตามปกติในการเข้าเสนอราคาอันไม่แน่นอนว่าผู้ฟ้องคดีจะชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่พิจารณาออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ทั้ง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ก็เกิดจาก



/ความผิดพลาด...

ความผิดพลาดในกระบวนการประกวดราคาของผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ดังนั้น เมื่อผู้ผูกฟองคิตต้องได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดดังกล่าว จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการลงทุนตามปกติในการประกวดราคา ผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ จึงต้องแก้ไขเยียวยาความเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ผูกฟองคิต แต่เมื่อผู้ผูกฟองคิตไม่ได้แสดงหลักฐานต่อศาล จึงเห็นควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ผูกฟองคิตในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี เมื่อหลักประกันของการยื่นซองประกวดราคาค้างนี้ เป็นเงินจำนวน ๔,๓๘๒,๕๐๐ บาท โดยผู้ผูกฟองคิตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกัน ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นระยะเวลา ๑๙๑ วัน คิดเป็นค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกัน จำนวน ๒๒,๘๘๕.๑๘ บาท และ (๓) ค่าขาดประโยชน์อันควรมีควรได้จากการได้เข้าทำสัญญาจัดทำประกันภัย ซึ่งผู้ผูกฟองคิตคำนวณจากจำนวนเงินเบี้ยประกันตามจำนวนที่ได้ยื่นเสนอประกวดราคา คิดเป็นเงินจำนวน ๓๑,๒๙๗,๑๒๐ บาท นั้น แม้ผู้ผูกฟองคิตจะเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดและมีสิทธิเข้าทำสัญญาจัดทำประกันภัยกับผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ก็ตาม แต่หากผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ เห็นว่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ อาจพิจารณายกเลิกการประกวดราคานี้ก็ได้ ดังนั้น กรณีจึงยังไม่แน่ชัดว่า ผู้ผูกฟองคิตจะได้เข้าทำสัญญากับผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ หรือไม่ แต่เมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ที่ไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วย ทำให้ผู้ผูกฟองคิตเสียโอกาสที่จะได้รับผลกำไรจากการเข้าทำสัญญาจัดทำประกันภัยกับผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ และสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับตามหลักเชิงธุรกิจ เมื่อเบี้ยประกันภัยทั้ง ๒ รูปแบบ (กรรมธรรม) ที่ผู้ผูกฟองคิตเสนอประกวดราคานั้น เป็นจำนวนเงินเท่าจ่าย ๓๑,๒๙๗,๑๒๐ บาท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้แก่ผู้ผูกฟองคิตในอัตราร้อยละ ๒ ของเบี้ยประกันตามสัญญา คิดเป็นเงินจำนวน ๖๒๕,๙๔๒.๔๐ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ต้องชดใช้ให้แก่ผู้ผูกฟองคิต จำนวน ๖๕๐,๘๒๗.๕๘ บาท (๒,๐๐๐ + ๒๒,๘๘๕.๑๘ + ๖๒๕,๙๔๒.๔๐) ทั้งนี้ ผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดี เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ผูกฟองคิต

ประการที่สอง การที่ผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ มีประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ผูกฟองคิตด้วยการหมิ่นประมาทหรือไม่ หากเป็นการกระทำละเมิด ผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ผูกฟองคิตหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า แม้จะได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ มีประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่เมื่อการลงประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย บนเว็บไซต์ของผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ เป็นไปเพียงเพื่อแจ้งผลการประกวดราคาเท่านั้น อีกทั้งเมื่อพิจารณาข้อความในประกาศดังกล่าวซึ่งมีสาระว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด



/(มหาชน)...

(มหาชน) เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟและผู้ปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเสนอเบี้ยประกัน/วงเงินทั้ง ๒ รูปแบบ (กรมธรรม์) เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท มีคะแนนรวมตามเกณฑ์เป็นอันดับที่ ๑ มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข ตลอดจนมีความพร้อมในด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงิน จะเห็นได้ว่า เนื้อหาสาระของประกาศดังกล่าวเป็นเพียงการให้ข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับผลพิจารณาการประกวดราคา เพื่อให้ผู้เข้าประกวดราคาทราบเหตุผลในการออกประกาศเท่านั้น ไม่ได้เป็นการประกาศด้วยข้อความอันเป็นเท็จ กรณีจึงไม่ใช่ว่าการโฆษณาซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๓วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม กรณีต้องพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศดังกล่าว โดยระบุว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมในด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้อความดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนทั่วไปที่พบเห็นเข้าใจได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีความพร้อมในการให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและประชาชน และไม่มีความพร้อมในด้านการเงินถึงขนาดเสนอราคาต่ำกว่า ก็ยังไม่ได้มีการคัดค้านนั้น เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน หรือไม่ เห็นว่า เมื่อการประกาศดังกล่าวเป็นการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งจะมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ได้รับการคัดเลือก และเป็นธรรมดาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จากข้อความดังกล่าว ประชาชนโดยทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น โดยไม่อาจเข้าใจไปในทางที่ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีความพร้อมในการให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและประชาชน และไม่มีความพร้อมในด้านการเงิน อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมเสียชื่อเสียง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้ทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการหมิ่นประมาท จำนวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องลบประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จากเว็บไซต์

สำหรับคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ให้เพิกถอนสัญญาระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิลงนามในสัญญาจัดทำประกันภัยนั้น แม้จะได้วินิจฉัยแล้วว่าประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงในคดีนี้ว่า



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงทำสัญญากับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาจัดทำประกันภัย เลขที่ พด.๐๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ แล้ว ซึ่งหากจะต้องเพิกถอนประกาศและสัญญาจัดทำประกันภัยดังกล่าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิของผู้โดยสารถไฟและผู้ปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ ในฐานะผู้รับประกันภัยตามสัญญาจัดทำประกันภัยที่จัดทำไปแล้วดังกล่าว กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลจะออกคำสั่งบังคับให้เพิกถอนประกาศและยกเลิกสัญญาจัดทำประกันภัยดังกล่าวอีกต่อไป นอกจากนี้ ในการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาใดเป็นผู้ชนะการประกวดราคาและมีสิทธิลงนามในสัญญาจ้างนั้น ต้องเป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการจัดหาพัสดุภาครัฐ ศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้ดุลพินิจแทนฝ่ายปกครองในการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีได้สิทธิลงนามในสัญญาจ้างตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ แต่ทั้งนี้ ศาลได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายจากการไม่ได้เข้าเป็นคู่สัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว

สำหรับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทั้งหมดแทนผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่มีบทบัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้คู่กรณีชดเชยค่าธรรมเนียมศาลแทนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทั้งหมดแทนผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๖๕๐,๘๒๗.๕๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องกำหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนไว้ในเอกสารประกวดราคา และกำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นข้อใส่ข้อเสนอด้านเทคนิคแยกจากซองเสนอด้านราคา การที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาพิจารณาและให้คะแนนแก่ผู้เสนอราคาตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นมามีผลหลังเป็นการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาโดยไม่ชอบด้วยข้อ ๖๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ของระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระบุว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)



/เป็นผู้ที่ได้รับ...

เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟและผู้ปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทยดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยที่การจัดทำประกันภัยครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามมติคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เห็นว่าการจัดทำประกันภัยผู้โดยสารรถไฟต้องเสริมภาพลักษณ์การบริการให้ผู้โดยสารรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่อใช้บริการรถไฟ จึงสมควรให้ผู้รับประกันภัยที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือรับผิดชอบและไว้วางใจได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้วิธี e-Auction เนื่องจากไม่ได้เป็นการจัดหาพัสดุ ควรมีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการระดับชั้นนำของประเทศให้เหลือน้อยรายประมาณ ๕ รายก่อน แล้วจึงให้มาแข่งขันด้านราคาราคาจะทำให้ได้ผู้รับประกันภัยที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก็มีการกำหนดร่างขอบเขตของงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของมติคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยดังกล่าวไว้ด้วย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศทางเว็บไซต์ให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ประกอบการรายอื่นทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ดังกล่าว และยังมีการแนบร่างขอบเขตงานฯ ดังกล่าวกับเอกสารประกวดราคา ซึ่งหลักเกณฑ์แต่ละหัวข้อที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาใช้กำหนดการให้คะแนนเพื่อคัดเลือกบริษัทประกันภัยนั้น ส่วนหนึ่งได้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และอีกส่วนหนึ่งเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้กำหนดขึ้นเพื่อจัดลำดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ประกอบการรายอื่นต้องทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ตามเอกสารประกวดราคา ข้อ ๖.๕ กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการประกาศให้บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคา จึงเป็นการดำเนินการตามประกาศประกวดราคาและระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยชอบด้วยกฎหมาย ส่วนประเด็นค่าเสียหายในกรณีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน ๒,๐๐๐ บาท นั้น ค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าเสนอราคาตามประกาศฉบับพิพาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ว่าจะชนะการเสนอราคาหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อยู่แล้ว ค่าเสียหายในส่วนนี้ไม่ใช่ผลโดยตรงจากการกระทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ฟ้องคดีสมัครใจนำหนังสือคำประกันมายื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง เพราะหลักประกันของตามข้อ ๕ ตามเอกสารประกวดราคาข้อ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ มีการกำหนดหลักประกันหลายอย่างซึ่งบางอย่างไม่ต้องมีการเสียค่าธรรมเนียม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ก็จะคืน...

ก็จะคืนหลักประกันของผู้เสนอราคาหรือค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีนำหลักประกันประเภทต้องเสียค่าธรรมเนียมมาใช้ในการประกวดราคาครั้งนี้ จึงเป็นความสมัครใจของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีตามคำฟ้อง ส่วนกรณีค่าขาดประโยชน์อันควรได้รับจากการเข้าทำสัญญาจัดทำประกันภัย ซึ่งผู้ฟ้องคดีคำนวณจากจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยตามจำนวนที่ได้ยื่นเสนอประกวดราคาคิดเป็นเงินจำนวน ๓๑,๒๙๗,๑๒๐ บาท นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีสิทธิเข้าทำสัญญาจัดทำประกันภัยกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ตาม แต่หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจพิจารณายกเลิกประกวดราคานี้ก็ได้ ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่แน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีจะได้เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ และเป็นค่าขาดประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดขึ้นเองตามอำเภอใจ เป็นค่าขาดประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีปรุงแต่งเหตุผลขึ้นมาจากปราศจากความจริงและไม่มีเหตุผล โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้รู้เห็นยินยอมด้วย และถึงแม้หากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคาครั้งนี้ก็มีอาจจะได้รับผลประโยชน์อันควรได้รับจากการเข้าทำสัญญาประกันภัยตามสิทธิ โดยคิดจากจำนวนเงินประกันภัยตามจำนวนที่ได้ยื่นเสนอประกวดราคาเป็นเงินจำนวนถึง ๓๑,๒๙๗,๑๒๐ บาท เพราะผู้ฟ้องคดีจะต้องมีการลงทุนและมีความเสี่ยงอาจขาดทุนเป็นได้ ซึ่งความเสี่ยงตามกรรมธรรม์สูงสุดถึง ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การกำหนดค่าขาดประโยชน์ดังกล่าวจึงเกินความเป็นจริงอย่างมาก และเป็นค่าขาดประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีปรุงแต่งเหตุผลขึ้นมาจากปราศจากความจริงและไม่มีเหตุผล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีตามฟ้อง

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์โดยมีข้อความทำนองเดียวกับคำฟ้อง คำคัดค้านคำให้การและเพิ่มเติมว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคแยกจากซองข้อเสนอราคา และกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนไว้ให้ชัดเจนในเอกสารประกวดราคา ย่อมทำให้ผู้เสนอราคาเข้าใจได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะพิจารณาจากเกณฑ์ราคาเป็นสำคัญ แต่ในการพิจารณาผลการประกวดราคากลับปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไม่ได้ถือเอาเกณฑ์ราคาเป็นเรื่องสำคัญ แต่ไปให้ความสำคัญและให้คะแนนกับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เสนอราคาเหนือไปกว่าเรื่องราคา ทั้ง ๆ ที่เรื่องคุณสมบัตินั้นเป็นเกณฑ์ที่ตนเองได้กำหนดขึ้นภายหลังและไม่เคยมีการแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบมาก่อน ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาผลมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรซื้อประกันภัยจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้ง ๒ รูปแบบ (กรรมธรรม์) ทั้งๆ ที่เป็นผู้เสนอราคาสูงกว่าผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาโดยไม่ชอบด้วยข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง



/และวรรคสอง...

และวรรคสอง ของระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระบุว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทยดังกล่าวจึงไม่ขัดด้วยกฎหมายเช่นกัน การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ ผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัท (มหาชน) ที่ดำเนินกิจการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมากกว่า ๖๐ ปี ไม่เคยมีประวัติต่างพร้อย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทุกประการ มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มค่าหุ้นแล้ว ๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีกองทุนประกันภัย ๒,๑๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีสินทรัพย์รวมกว่า ๓,๙๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงได้ซื้อซองประกวดราคาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารประกวดราคาทั้งหมดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทุกประการ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ จำนวน ๓๑,๒๙๗,๑๒๐ บาท บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อยู่ในลำดับที่ ๒ เสนอราคาจำนวน ๔๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าผู้ฟ้องคดีถึง ๑๗,๖๘๒,๘๘๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศให้บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๆ ที่เป็นผู้เสนอราคาสูงกว่าผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕๘ ที่บัญญัติว่า “คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่ ดังนี้ (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา (๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้วตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อการรถไฟฯ และเสนอให้ซื้อจากผู้เสนอราคายกที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดและต่อรองจนเป็นที่พอใจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทำสัญญาซื้อขายกับการรถไฟฯ ภายในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับก็ได้...” นอกจากนี้ ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังได้กำหนดไว้ในข้อ ๕ ว่าความสัมพันธ์กับระเบียบอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุหรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้น ๆ ควบคู่ไปด้วย... ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๐ กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาคัดเลือกผู้เสนอ



/ราคา...

ราคาต่ำสุด ดังนั้น การที่ระเบียบการรถไฟฟ้า ข้อ ๕๑ (๑๒) กำหนดว่า การรถไฟฟ้า สงวนไว้ซึ่ง สิทธิที่จะรับหรือไม่รับพิจารณาใบประกวดราคาขายหนึ่งรายใดหรือทั้งหมดก็ได้... โดยไม่ต้องถือ ราคาต่ำเป็นเกณฑ์หรือจะยกเลิกการประกวดราคานี้เสียก็ได้ ทั้งการรถไฟฟ้า สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขของประกาศประกวดราคาหรือร่างสัญญาซื้อขายได้ตามที่เห็นสมควร โดยที่ ผู้ประกวดราคาได้ไม่อาจปฏิเสธการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล ซึ่งผู้เสนอราคา ไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้าน และเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากการรถไฟฟ้าด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้แล้วแต่ประโยชน์ของการรถไฟฟ้า เป็นสำคัญ นั้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเรื่อง ดังกล่าวมาเขียนไว้ในข้อ ๖.๕ ของเอกสารประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจ กระทำได้โดยหลักนิติธรรมเพราะเป็นการขัดต่อกฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มีไว้เพื่อ ประโยชน์แห่งความยุติธรรม อีกทั้งเป็นการลิดรอนละเมิดต่อสิทธิของประชาชนผู้กระทำการ โดยสุจริตโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ ปราศจากความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารจัดการ ตามหลักการปกครองประเทศที่ดี และยังขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญที่จะได้รับความ ค้ำจุนจากรัฐและเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และกรณีที่สำคัญ คือ เอกสารประกวดราคาซื้อ ซึ่งอยู่ในชุดของ TOR (ร่างขอบเขตของงาน) ข้อ ๖.๑ “ในการประกวดราคานี้ การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยจะพิจารณาคัดสินด้วยราคารวม และพิจารณาราคาสุดท้ายของผู้เสนอราคา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ส่วนที่ ๒ การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย” อันแสดงให้เห็นว่าข้อกำหนดดังกล่าว ให้พิจารณาเรื่องราคาเป็นสำคัญ โดยให้ถือราคารวม ซึ่งหมายถึงราคารวมของกรรมธรรม์ ทั้ง ๒ ประเภทที่ผู้ประกอบการเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี) โดยไม่มี ข้อกำหนดใดให้ดูคะแนนรวมจากหลักเกณฑ์อื่นหรือข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นมาเป็นเกณฑ์ตัดสิน แต่อย่างใด สอดคล้องกับข้อ ๕๘ (๒) ที่กำหนดให้พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด ผู้เสนอราคาต่ำสุด จะไม่ได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะหรือไม่สิทธิเข้าทำสัญญาก็เฉพาะต่อเมื่อเป็นฝ่ายปฏิเสธ ไม่ยอมเข้าทำสัญญาเท่านั้น และจากผลการประเมินในใบให้คะแนนที่คณะกรรมการของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำขึ้นเอง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ไม่มีการแจ้งหลักเกณฑ์ล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑ ส่วนประเด็นเรื่องค่าเสียหายนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้น



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี ศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟและผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้ซื้อเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน ๑๑ ราย ต่อมา ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันยื่นซองประกวดราคามีผู้ยื่นซองประกวดราคา จำนวน ๕ ราย คือ (๑) ผู้ฟ้องคดี (๒) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๓) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๔) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๕) บริษัท อาคนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ทำการเปิดซองเอกสารและใบเสนอราคา และตรวจสอบหลักฐานของบริษัทประกันภัยที่ได้ยื่นซองประกวดราคา จำนวน ๕ ราย มีเอกสารหลักฐานครบตามเงื่อนไขประกวดราคา โดย (๑) ผู้ฟ้องคดี เสนอราคา ๓๑,๒๙๗,๑๒๐ บาท (๒) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคา ๔๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท (๓) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคา ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคา ๖๓,๙๐๓,๕๙๖ บาท (๕) บริษัท อาคนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคา ๘๐,๗๓๙,๖๐๑.๖๙ บาท จากนั้น ในการประชุม เรื่อง การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารฯ โดยวิธีประกวดราคา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาชี้แจงผลการตรวจสอบในเบื้องต้นต่อคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคารับไว้เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ต่อมา ในการประชุม เรื่อง การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารฯ โดยวิธีประกวดราคา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ประธานกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร



/ประกวด...

ประกวดราคา จำนวน ๓ ราย คือ (๑) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๒) ผู้ฟ้องคดี และ (๓) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่วนอีก ๒ ราย เสนอเงื่อนไขความคุ้มครอง การประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข จึงไม่รับ พิจารณา โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อใช้ในการคัดเลือกผู้ประกอบการประกันภัยพิจารณาเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. หลักเกณฑ์ด้านความเชื่อมั่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน แบ่งเป็น ๑.๑ เงินกองทุน ที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ๑๕ คะแนน ๑.๒ เงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องสำรองตามกฎหมาย ๑๕ คะแนน ๑.๓ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ๑๐ คะแนน ๑.๔ ผลงานการรับประกันภัย กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ๑๐ คะแนน ๑.๕ ประเภทของการรับประกันภัยกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่ใกล้เคียงกับประเภทที่การรถไฟฯ จัดทำ ๑๐ คะแนน ๒. เกณฑ์ด้านการเงิน (ผลประโยชน์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน แบ่งเป็น ๒.๑ การประหยัดค่าใช้จ่าย ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อเทียบกับราคากลาง ๒๐ คะแนน ๒.๒ สัดส่วนผลประโยชน์ต่อ การลงทุน (เท่า) ๒๐ คะแนน ปราบกฏผลการพิจารณาว่า ผู้เสนอราคาได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นอันดับที่ ๑ ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คะแนนรวม ๗๕ คะแนน (ด้านความเชื่อมั่น ๔๐ คะแนน ด้านการเงิน ๓๕ คะแนน) อันดับที่ ๒ ได้แก่ ผู้ฟ้องคดี คะแนน รวม ๗๐ คะแนน (ด้านความเชื่อมั่น ๓๐ คะแนน ด้านการเงิน ๔๐ คะแนน) และอันดับที่ ๓ ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) คะแนนรวม ๖๐ คะแนน (ด้านความเชื่อมั่น ๓๕ คะแนน ด้านการเงิน ๒๕ คะแนน) คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคามีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรซื้อประกันภัยจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้ง ๒ รูปแบบ (กรมธรรม์) เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขและมีความพร้อมในด้านความเชื่อมั่น และด้านการเงิน (ผลประโยชน์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๔๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท และให้ดำเนินการตามระเบียบฯ พร้อมกับรายงานขออนุมัติซื้อประกันภัย ต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยประธานกรรมการประกวดราคาได้มีประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระบุว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสาร รถไฟและผู้ปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ เนื่องจากบริษัทดังกล่าว เสนอเบี้ยประกัน/วงเงินทั้ง ๒ รูปแบบ (กรมธรรม์) เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท มีผลคะแนนรวมตามเกณฑ์วิธีประเมินเป็นอันดับที่ ๑ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข และมีความพร้อมในด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงิน (ผลประโยชน์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบผลการพิจารณาตามประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอความเป็นธรรมและให้ทบทวนผลการพิจารณา



/การประกวด...

การประกวดราคาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญากับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาจัดทำประกันภัย เลขที่ พด. ๐๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาคุ้มครองประกันภัย ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เบี้ยประกันรวมทั้งสองรูปแบบกรมธรรม์เป็นจำนวนเงินเหมาจ่ายทั้งสิ้น ๔๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยให้บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับคัดเลือกไม่ชอบด้วยกฎหมาย และประกาศดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นการหมิ่นประมาทผู้ฟ้องคดีอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ รพ ๑/๑๓๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อชี้แจง การประกวดราคาดังกล่าว ว่า หลักเกณฑ์การให้คะแนนด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงิน (ผลประโยชน์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ช้อย่อยในแต่ละหัวข้อหลักจะมีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัยที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อจัดลำดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ได้กำหนด ไว้ในเอกสารประกวดราคา ในเบื้องต้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือว่าแต่ละบริษัทมีความพร้อม ในหลักเกณฑ์ด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงินเหมือนกันทุกบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการ พิจารณาผลประกวดราคาจึงต้องมีการพิจารณาลงลึกในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อย่อย อย่างถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งด้านหลักเกณฑ์ความเชื่อมั่นและด้านการเงินในภาพรวมของคะแนนที่แต่ละบริษัทได้รับสูงที่สุด เป็นเกณฑ์ตัดสิน เพื่อคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้ชนะการประกวดราคาครั้งนี้ โดยเอกสารประกวดราคา ข้อ ๖.๕ กำหนดไว้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๖๕๐,๘๒๗.๕๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล บางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นพ้องด้วยจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระเบียบการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕๑ กำหนดว่า การจัดทำประกาศประกวดราคาให้มีสาระสำคัญดังนี้ (๑๒) ให้กำหนดเงื่อนไขในข้อสุดท้ายว่า “การรถไฟฟ้าฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะรับหรือไม่รับพิจารณาใบประกวดราคารายหนึ่งรายใดหรือทั้งหมดก็ได้ หรือจะพิจารณาใบประกวดราคาของผู้ประกวดราคารายใดโดยไม่ต้องถือราคาต่ำเป็นเกณฑ์หรือจะยกเลิกการประกวดราคานี้เสียก็ได้... ข้อ ๕๘ กำหนดว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา... (๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้วตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อการรถไฟฟ้าฯ และเสนอให้ซื้อจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดและต่อรองจนที่เป็นที่พอใจ... (๓) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนงานที่มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ ข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การซื้อที่มีลักษณะจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ และหรือข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อจัดปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา หรือการซื้อแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่คณะกรรมการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้ดำเนินการได้ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เว้นแต่การกำหนดให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเป็น (๑) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ (๒) ซองข้อเสนอด้านราคา (๓) ซองข้อเสนอทางการเงินตามข้อ ๖๒ (ถ้ามี) และวรรคสอง กำหนดว่า ทั้งนี้ ให้กำหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วย ประกอบกับเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้าและผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฟ้า ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถตามประกาศการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา กำหนดว่า (๘) ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ล้านบาท (๙) ผู้เสนอราคาต้องมีกองทุน



/ประกันภัย...

ประกันภัยไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท (๑๐) ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานรับประกันภัยกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือมีผลงานรับประกันภัยกับต่างประเทศภายในระยะ ๑๐ ปี นับแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน พร้อมรายละเอียดวงเงินเอาประกันและเบี้ยประกันภัย ข้อ ๓ หลักฐานการเสนอราคา กำหนดว่า ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม พร้อมทั้งระบุจำนวนวงเงินต่อคนในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ทั้งในกรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร และกำหนดวงเงินสูงสุดต่อคน ในกรณีจ่ายค่ารักษาพยาบาล (๒) รายละเอียดและเงื่อนไขการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกพร้อมทั้งระบุวงเงินส่วนแรกและผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบ และวงเงินสูงสุดตลอดอายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย (๓) เอกสารหลักฐานงบการเงินแสดงฐานะการเงินฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ยื่นเสนอราคา (๔) เอกสารหลักฐานผลงานรับประกันภัยกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือมีผลงานการรับประกันภัยกับต่างประเทศภายในระยะเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน (๕) เอกสารระบุจำนวนสาขาของบริษัทฯ ที่ให้บริการในแต่ละภาคของประเทศไทย ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา กำหนดว่า ๖.๑ ในการประกวดราคานี้ การรถไฟฟ้าจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมและพิจารณาราคาสุดท้ายของผู้เสนอราคาโดยถือปฏิบัติตามระเบียบการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ส่วนที่ ๒ การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย ๖.๕ การรถไฟฟ้า ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการรถไฟฟ้า เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของการรถไฟฟ้า เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้...

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้าและผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฟ้า ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้ซื้อเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กำหนดยื่นซองประกวดราคาภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน ๑๑ ราย ต่อมา ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันยื่นซองประกวดราคามีผู้ยื่นซองประกวดราคา จำนวน ๕ ราย คือ (๑) ผู้ฟ้องคดี (๒) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๓) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๔) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๕) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา



/ได้ทำการ...

ได้ทำการเปิดซองเอกสารและใบเสนอราคา และตรวจสอบหลักฐานของบริษัทประกันภัยที่ได้ยื่น
 ของประกวดราคา จำนวน ๕ ราย มีเอกสารหลักฐานครบตามเงื่อนไขประกวดราคาฯ โดย
 (๑) ผู้ฟ้องคดีเสนอราคา ๓๑,๒๙๗,๑๒๐ บาท (๒) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 เสนอราคา ๔๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท (๓) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะ
 ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคา
 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคา
 ๖๓,๙๐๓,๕๙๖ บาท (๕) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคา
 ๘๐,๗๓๙,๖๐๑.๖๙ บาท จากนั้น ในการประชุม เรื่อง การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารฯ
 โดยวิธีประกวดราคา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกัน
 ระหว่างคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลประกวด
 ราคา คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาชี้แจงผลการตรวจสอบในเบื้องต้นต่อ
 คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคารับไว้เพื่อ
 ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ต่อมา ในการประชุม เรื่อง การจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารฯ
 โดยวิธีประกวดราคา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการประชุม
 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ประธานกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ผ่านการพิจารณาด้าน
 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา จำนวน ๓ ราย คือ (๑)
 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (๒) ผู้ฟ้องคดี และ (๓) บริษัท กรุงเทพประกันภัย
 จำกัด (มหาชน) ส่วนอีก ๒ รายเสนอเงื่อนไขความคุ้มครองการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย
 ต่อบุคคลภายนอกไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข จึงไม่รับพิจารณา โดยหลักเกณฑ์และ
 เงื่อนไขเพื่อใช้ในการคัดเลือกผู้ประกอบการประกันภัย คณะกรรมการฯ พิจารณาเป็น ๒ ส่วน
 คือ ๑. หลักเกณฑ์ด้านความเชื่อมั่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน แบ่งเป็น ๑.๑ เงินกองทุน
 ที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ๑๕ คะแนน ๑.๒ เงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องสำรองตามกฎหมาย
 ๑๕ คะแนน ๑.๓ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ๑๐ คะแนน ๑.๔ ผลงานการรับ
 ประกันภัยกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ๑๐ คะแนน ๑.๕ ประเภทของการรับประกันภัยกับ
 หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่ใกล้เคียงกับประเภทที่การรถไฟฯ จัดทำ ๑๐ คะแนน
 ๒. เกณฑ์ด้านการเงิน (ผลประโยชน์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน แบ่งเป็น
 ๒.๑ การประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อเทียบกับราคากลาง ๒๐ คะแนน ๒.๒ สัดส่วน
 ผลประโยชน์ต่อการลงทุน ๒๐ คะแนน ปราบกฎผลการพิจารณาว่า ผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนสูงสุด
 อันดับที่ ๑ ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คะแนนรวม ๗๕ คะแนน (ด้านความเชื่อมั่น
 ๔๐ คะแนน ด้านการเงิน ๓๕ คะแนน) อันดับที่ ๒ ได้แก่ ผู้ฟ้องคดี คะแนนรวม ๗๐ คะแนน
 (ด้านความเชื่อมั่น ๓๐ คะแนน ด้านการเงิน ๔๐ คะแนน) และอันดับที่ ๓ ได้แก่ บริษัท
 กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) คะแนนรวม ๖๐ คะแนน (ด้านความเชื่อมั่น ๓๕ คะแนน



/ด้านการเงิน...

ด้านการเงิน ๒๕ คะแนน) คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาจึงมีมติจึงเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรซื้อประกันภัยจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้ง ๒ รูปแบบ (กรรมธรรม) เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขและมีความพร้อมในด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงิน (ผลประโยชน์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๔๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท และให้ดำเนินการตามระเบียบฯ พร้อมกับรายงานขออนุมัติซื้อประกันภัยต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยประธานกรรมการประกวดราคา ได้มีประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระบุว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟและผู้ปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเสนอ เบี้ยประกัน/วงเงินทั้ง ๒ รูปแบบ (กรรมธรรม) เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินจำนวน ๔๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท มีผลคะแนนรวมตามเกณฑ์วิธีประเมินเป็นอันดับที่ ๑ และมีคุณสมบัติ เป็นไปตามเงื่อนไขและมีความพร้อมในด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงิน (ผลประโยชน์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบผลการพิจารณาตามประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มี หนังสือลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอความเป็นธรรมและให้ทบทวน ผลการพิจารณาการประกวดราคาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญากับบริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาจัดทำประกันภัย เลขที่ พด. ๐๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาคุ้มครองประกันภัย ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เบี้ยประกันรวมทั้งสองรูปแบบกรรมธรรมเป็นจำนวนเงินเหมาจ่ายทั้งสิ้น ๔๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ รพ ๑/๑๓๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดี เพื่อชี้แจงการประกวดราคาดังกล่าว ว่า หลักเกณฑ์การให้คะแนน ด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงิน (ผลประโยชน์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ช้อย่อยในแต่ละหัวข้อหลัก จะมีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อจัดลำดับ ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ มาตราฐานตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ในเบื้องต้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือว่า แต่ละบริษัทมีความพร้อมในหลักเกณฑ์ด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงินเหมือนกันทุกบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงต้องมีการพิจารณาลงลึกในรายละเอียด ของแต่ละหัวข้อย่อยอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มีคุณสมบัติ สมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งด้านหลักเกณฑ์ความเชื่อมั่นและด้านการเงินในภาพรวมของคะแนน ที่แต่ละบริษัทได้รับสูงที่สุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน เพื่อคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้ชนะ การประกวดราคาครั้งนี้ โดยเอกสารประกวดราคา ข้อ ๖.๕ กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ทรงไว้ซึ่ง...

ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ก็ได้ เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการประกวดราคาเพื่อการจัดทำประกันภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟและผู้ปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านความเชื่อมั่น และด้านการเงินของผู้เข้าเสนอราคาที่ปรากฏตามเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ ข้อ ๒ (๘) ถึง (๑๐) และข้อ ๓.๒ (๑) ถึง (๕) ซึ่งผู้เข้าเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารดังกล่าวไปพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาได้พิจารณาหลักเกณฑ์ด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงิน จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้มีการประกวดราคาแบบ ๒ ของ ตามข้อ ๖๐ ของระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งการที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาได้มีการกำหนดการให้คะแนนในหัวข้อที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้านความเชื่อมั่นและด้านการเงินก็เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาได้พิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้กับผู้เสนอราคาในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งเป็นขั้นตอนภายในที่ใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา แต่ก็ได้พิจารณาและให้คะแนนตามเอกสารที่ผู้เข้าเสนอราคาแต่ละรายได้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา โดยคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาได้ให้คะแนนผู้ฟ้องคดี คะแนนรวม ๗๐ คะแนน โดยเป็นคะแนนด้านความเชื่อมั่น ๓๐ คะแนน และด้านการเงิน ๔๐ คะแนน ส่วนบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คะแนนรวม ๗๕ คะแนน โดยเป็นคะแนนด้านความเชื่อมั่น ๔๐ คะแนน และด้านการเงิน ๓๕ คะแนน การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาดังกล่าวถือเป็นการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เสนอราคาซึ่งมีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๕๘ (๒) ของระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ และโดยที่การประกวดราคาดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณาราคาในข้อ ๖.๕ ตามข้อ ๕๑ (๑๒) ของระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด... ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำคัญ คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาจึงไม่จำเป็นต้องคัดเลือกผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา การที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจึงเป็นการกระทำที่ชอบตามข้อ ๕๘ (๒) และ (๓) ของระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ ๖.๕ ของเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปช. ๕๘๐๙๐ การจัดทำประกันภัยให้ผู้โดยสารรถไฟและผู้ปฏิบัติหน้าที่ของการรถไฟฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถไฟ การที่



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีในกรณีมีประกาศดังกล่าว และไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงฟังขึ้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๖๕๐,๘๒๗.๕๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้อง และคืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

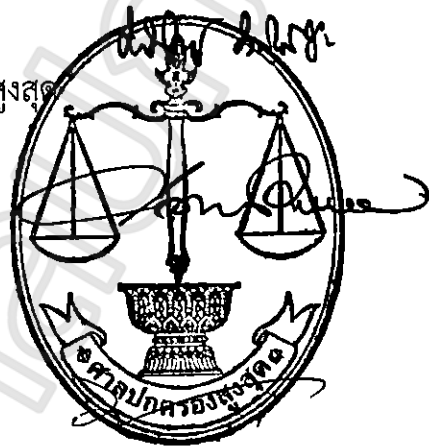
ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายมานิตย์ วงศ์เสรี
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายไชยเดช ดันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสุมาลี สิมปโอาวาท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมศักดิ์ ตันตเลขา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายประจักษ์ จันทน

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวสิริภัทร โชควิเศษชัยสิทธิ์

